

0007765-33.2004.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Sidineide Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Torres Cristofaro

Vistos.

Maria Sidineide Barbosa foi denunciada como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, por conduta em tese praticada no dia 13 de dezembro de 2004, tendo sido recebida a denúncia em 23 de setembro de 2004 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0007765-33.2004.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0007765-33.2004.8.26.0050 - 2004/001268

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maria Sidineide Barbosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cynthia Torres Cristofaro

Vistos.

Maria Sidineide Barbosa foi denunciada como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, por conduta em tese praticada no dia 13 de dezembro de 2004, tendo sido recebida a denúncia em 23 de setembro de 2004 (fls. 51).

A ré não foi localizada para citação pessoal, tendo sido citada por edital (fls. 67), suspenso o processo a teor do artigo 366 do Código de Processo Penal em 8 de maio de 2005 (fls. 85).

Localizada a ré, o processo retomou curso pela citação pessoal (fls. 93). Requereu a Defensoria Pública fosse declarada a prescrição da pretensão punitiva (fls. 95/100), ao que anuiu o Ministério Público (fls. 102).

É o relatório. Decido.

A pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado à acusada é de 4 (quatro)

anos, submetendo-se a prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inc. IV, CP). Embora preveja o artigo 366 do Código de Processo Penal que não corre a prescrição enquanto suspenso o processo, são assentes doutrina e jurisprudência que, não podendo a imputação pendente, ela em si ônus ao increpado, perdurar indefinidamente, há de encontrar sua duração limite no tempo máximo previsto para prescrição em abstrato.

Uma vez que se constata que desde o recebimento da denúncia, único marco interruptivo da prescrição verificado no feito, transcorreram já mais de 18 (dezoito) anos, superado o tempo a que submetida a prescrição pela pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado à acusada, é de ser declarada a extinção de sua punibilidade pelo decurso do tempo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de Maria Sidineide Barbosa pela prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o disposto pelo artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Transitada esta em julgado, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Publicada pela liberação nos autos digitais na data abaixo indicada. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME ANOTADO À MARGEM SUPERIOR / DIREITA